广西轩达建设工程有限公司“6.22”一般坍塌死亡事故调查报告

2024-11-23 17:05　来源：陆川县应急管理局

我要收藏 公共资源调[illegible]
【字体：大

2024年6月22日20点20分许广西轩达建设工程有限公司在装卸石粉的过程中发生1起坍塌事故，造成1人死亡。

2024年6月27日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规，政府批准，成立广西轩达建设工程有限公司“6.22”一般坍塌死亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局局长王羽同志任组长局、自然资源局、交通运输局、公安局、人社局、县总工会和横山镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县人民检察

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证，查明了事故经过、亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进议。

调查认定，广西轩达建设工程有限公司“6.22”一般坍塌死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况。

1、广西轩达建设工程有限公司（以下简称轩达公司），统一社会信用代码：91450923MA5******，法定代表人：苏*，注册资本：3000万人民币，限责任公司(自然人投资或控股)，地址：广西壮族自治区玉林市陆川县县农科所门口垌，成立日期：2021年3月31日，经营范围为销售：一般项目：对外林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；机械设备租赁；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；农业机械及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售配件销售；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动工程施工；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、浦清高速陆川养护工区，根据《广西壮族自治区交通运输厅关于浦北至北流公路两阶段初步设计的批复》(桂交行审〔2018〕81号)设置，经《广发展和改革委员会关于浦北至北流公路项目核准的批复》(桂发改交通〔2018〕1357号)立项，由交通运输管理部门主管，是浦清高速公路的重要配套基础区位于陆川县横山镇潭村、清平村，计划红线用地187亩，2022年3月调整出42.32亩用于养护工区到浦清高速主线K76+850的连接线用地。养护工区处于山坡地带，项目建设必须将设计标高以上的多余山体挖除平整后，方可进行养护工区建设。

（二）项目基本情况。

1、2023年7月7日，中交第一航务工程局有限公司浦清高速公路四标段项目经理部向陆川县自然资源局提出申请，说明在浦清高速陆川养护工区山产生一定数量的砂石土资源，在满足浦清高速公路主干线、附属配套设施以及养护工区自身建设需要外，尚有剩余，请求陆川县自然资源局依法处置。

2、2023年10月30日，陆川县自然资源局依据《广西壮族自治区人民政府关于进一步加强矿产资源开发保护促进我区高质量发展的意见》(桂政发《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》(自然资发〔2023〕57号)《广西壮族自治区自然资源厅关于推进矿产资源管理改革有关事项的通知〔2020〕1号)等文件规定，编制了《浦清高速陆川养护工区场地平整开挖项目剩余砂石土资源出售方案》并上报陆川县人民政府审批。

3、2024年1月5日，陆川县人民政府批复同意《浦清高速陆川养护工区场地平整开挖项目剩余砂石土资源出售方案》，要求陆川县自然资源局依据法规定和程序组织实施，确保涉及矿产资源权益处置的矿产资源出售工作顺利开展，并会同横山镇人民政府、县财政局、林业局、应急管理局、水利局、交建局、陆川公路养护中心、陆川生态环境等有关部门，依法依规做好所出让矿产资源开发的安全监督管理工作。

4、2024年2月8日，广西轩达建设工程有限公司竞得浦清高速陆川养护工区项目范围内剩余砂石土资源出售项目；2024年2月22日，陆川县自然资达建设工程有限公司签订了出售合同，约定自行解决砂石土资源挖掘、装载、运输、破碎、堆放、分销等问题。

（三）日常监管情况。

1、横山镇人民政府：作为属地政府，今年以来多次召开安全生产工作会议，传达上级有关安全生产工作精神，部署落实辖区内安全生产检查工作，月25日、5月21日分别对轩达公司开展了安全检查，共排查发现了6处安全隐患，并发出了限期整改指令书，但没有对安全隐患整改进行跟踪复查。

2、陆川县自然资源局：由于陆川养护工区工程建设剩余砂石土资源的竞得人广西轩达建设工程有限公司不是矿业权人，但该公司有权按商品流通的处置已经竞买到的砂石土资源，此类行为不纳入自然资源管理部门矿产资源勘查开发的管理范畴，也不属于无证开采矿产资源，更不归类于地质勘查或扩为，依据《陆川县安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定》，对该工程项目建设没有相应的监管职责。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2024年6月22日19时许，彭*剑驾驶粤K40***号重型半挂牵引车排队进入位于陆川县横山镇潭村的浦青高速陆川养护工区拉石粉，约20时许该货车装彭*剑下车走到货车车尾察看车尾门是否关紧，由于该货车距离石粉很近，彭雄剑在车尾观察时，上方的石粉突然发生坍塌将其掩埋。

（二）应急救援情况。

当时在现场工作的铲车司机张*看到彭*剑被埋之后，立即打电话给公司安全员金*以及班组长假*华，金*接到电话后立即报告公司负责人苏*，并迅速现场工作人员开展救援，约10分钟左右将彭*剑救出，并对其进行了心肺复苏和人工呼吸，见其没有反应，就开车将其送往陆川县人民医院救治，经医院钟后宣布抢救无效死亡。事故发生后，轩达公司分别报告了横山镇人民政府和陆川县公安局横山派出所。

（三）善后处理情况。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，立即组织县应急管理局、自然资源局、交通运输局、横山镇人民政府等有关领导和人员赶赴现场开展应急行现场勘验、检查、收集证据等事故调查工作，协调轩达公司开展事故善后处置工作，积极做好死者家属接待安抚工作。2024年6月23日轩达公司与死者题达成协议，死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）人员伤亡和财产损失情况。

1、事故造成1人死亡，死者为：彭*剑，男，汉族，1984年5月1日出生，身份证号码为：4409821984******，住址：广东省化州市官桥镇******。

2、截至2024年10月10日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接万元人民币。

三、事故发生原因

（一）事故直接原因。

彭*剑安全意识淡薄，对沙堆场石粉下滑风险未能正确辨识，擅自跑到车后的石粉堆场旁观察装车情况，导致被堆场坍塌下滑的石粉掩埋。

（二）事故间接原因。

轩达公司安全生产主体责任落实不到位。一是安全教育培训不到位，未对进入厂区的外来人员进行安全教育培训；二是现场安全管理不到位，石粉范，存在过高情况（现场勘查约8米高）；司机在装料过程中擅自跑到车后观察，安全管理人员金*监督不力，未能及时阻止，安全管理上存在缺陷。

四、有关责任单位存在的主要问题

横山镇人民政府，未及时督促轩达公司落实隐患整改主体责任，及时消除隐患；对排查出来的安全隐患整改情况没有进行跟踪，没有开展复查，未开改闭环管理。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）事故企业（2人）。

1、金*，男，轩达公司安全员，持有安全管理员证书（编号：4311221986******，有效期：2024.4.26-2027.4.25），未及时排查生产安全事故隐患外来人员违规行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五①、六②项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条③的规定急管理局依法对其进行行政处罚。

2、苏*，男，轩达公司法定代表人，未持有主要负责人相应资格证书，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反共和国安全生产法》第二十一条第五项④、二十七条⑤第一款的规定，对该起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一请陆川县应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位（1个）。

广西轩达建设工程有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不到位，未对进入厂区的外来人员进行安全教育培训；现场管理缺失的外来人员不按公司规定擅自下车到石粉堆察看的违规行为没有及时制止；对石粉堆垛过高的隐患问题没有及时消除，违反了《中华人民共和国安全生产条第二款⑦、第四十一条第二款的规定⑧，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项⑨的规定，请陆川县应急其进行行政处罚。

（三）其他建议。

建议责成横山镇党委、人民政府向陆川县委、县人民政府做出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

六、事故防范措施和建议

为深刻总结并吸取事故教训，有针对性地制定和落实防范措施，切实加强和改进安全生产工作，杜绝类似事故发生，提出以下建议：

（一）全县各镇各有关单位要认真吸取事故教训，举一反三，进一步增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感，深入贯彻落实习近平总书记关于安全
话及批示、重要指示精神，要切实抓好安全生产，坚持以人为本、生命至上，全面抓好安全生产责任制和管理、防范、监督、检查、奖惩措施的落实，深
产治本攻坚三年行动，切实消除隐患，进一步完善安全生产责任体系，强化责任落实。

（二）横山镇要吸取此次事故教训，做到思想认识到位、工作任务到位、组织领导到位，进一步细查自身履行安全监管责任存在的问题，充分履行属
管职能，加强对辖区的安全监管，切实开展安全生产治本攻坚三年行动，认真排查安全生产隐患、按时整改销号、落实闭环管理。

（三）轩达公司要进一步落实企业安全生产主体责任，认真执行安全生产法律法规，建立完善安全生产责任制和规章制度、安全操作规程等，对安全
度加大执行力度，特别是加大对进入厂区的外来人员安全教育培训，严防类似事故发生。

广西轩达建设工程有限公司

“6.22”一般坍塌死亡

事故调查组

①《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项规定：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单
状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项规定：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠
强令冒险作业、违反操作规程的行为；”。

③《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事
管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实
管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款规定：“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活
生产知识和管理能力。”。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令
一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的
罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 ”。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款规定：“生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理
动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。”

⑧《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措
并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排
当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”。

⑨《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责
管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”。

友情链接 中国政府网 广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站 国家省部委 市级网站 县级网站 政务新媒体